

第79484211号“得百特”商标准予注册的决定

异议人：汉高股份有限及两合公司

委托代理人：北京律盟知识产权代理有限公司

被异议人：东莞市盛泰实业有限公司

委托代理人：东莞市查注知识产权服务有限公司

异议人汉高股份有限及两合公司对被异议人东莞市盛泰实业有限公司经我局初步审定并刊登在第1905期《商标公告》第79484211号“得百特”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“得百特”指定使用在第17类“合成橡胶；密封垫片；橡胶制防滑垫；密封管道用胶带”等商品上。异议人引证在先注册的第8231031号“百得 PATTEX及图”、第8231032号“百得”等商标核定使用在第17类“密封物”等商品上。虽然双方商标指定使用的部分商品属于类似商品，但被异议商标与异议人引证商标在文字构成、整体外观上存在一定区别，并存使用不易使消费者产生混淆误认，因而未构成使用于类似商品上的近似商标。

异议人请求依据《商标法》第十三条对其商标予以保护，但未提交充分证据，我局不予支持。异议人称被异议商标的注册申请违反《商标法》第七条等相关规定缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第79484211号“得百特”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年09月19日